

Assureur : MMA IARD
Centre de gestion : M.M.A
Gestion DARVA
Assurances Iard
14 bd Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
Dossier suivi par : MME HAUTREUX AUDREY
Tél : 02 43 41 71 26
Email :
N° police DO : 112787353
N° sinistre DO : 19727711263B
Réf. EURISK : 0490/677929/DOA
DOC :
Réception : 13/10/2017
09/07/2018



P2

76920628/31490/0111/c4 1/10
D.837898248418703448

MMA IARD SA
Service Recours
10 bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 09

Le 24 Février 2021

LETTRE DE TRANSMISSION DU DOSSIER COMMUN D'INSTRUCTION

Messieurs,

Vous trouverez ci-joint notre dossier commun d'instruction.

ASSUREURS RCD DESTINATAIRES				Diffusion des rapports à l'assuré Oui/Non
Nom, adresse, centre de gestion	N° police	N° sinistre	Nom assuré, adresse	
MMA IARD SA Service Recours 10 bd Marie et Alexandre Oyon 72030-LE MANS CEDEX 09	112 787 353		SARL LOGEMAINE 5, place Molière 49100-ANGERS	Oui
GENERALI FRANCE ASSURANCES Service Recours 7, Bd Haussmann 75456-PARIS Cedex 09	AH941092	00AP058614	SARL CHEVALLIER ZA du Petit Gué 49440-CANDE	Oui

Nous vous en souhaitons une bonne réception.

Veuillez agréer, Messieurs, nos sincères salutations.

L'Expert,
Vincent TISSOT

RAPPORT COMPLEMENTAIRE DOMMAGES-OUVRAGE EN CONVENTION DE REGLEMENT

Le 24 Février 2021

Réf. Assureur : 19727711263B
Réf. E-Crac :

Réf. Eurisk : 0490/677929/DOA

ASSUREUR : MMA IARD
N° de police : 112787353

SOUSCRIPTEUR : SARL LOGEMAINE

L'OPERATION DE CONSTRUCTION

Désignation de l'opération : PAVILLON SOULE CHEVALIER
Description / Destination principale : Construction d'une maison individuelle à usage d'habitation.
Adresse du sinistre : 21 rue Maria Casarès
49100 ANGERS

LES DATES

DOC : 13/10/2017
Réception : 09/07/2018 PV Vu : Oui Réserves : Non

Expertise in situ : 07/10/2019 – 29/01/2020 – 01/07/2020 – 09/02/2021
Rapport préliminaire : 22/10/2019
Notes d'information : 10/02/2020 – 20/08/2020 – 08/02/2021 – 11/02/2021
Rapport d'expertise : 03/11/2020

Le présent rapport fait suite à la réunion du 09/02/2021 objet de notre note d'information n°4 du 11/02/2021.
Il a pour but :

- De diffuser nos constats sur l'évolution des dommages n°1, 2, 3 et 5 suite à réception du courrier du bénéficiaire du 12 janvier 2021 signalant une aggravation des dommages ;
- d'actualiser le coût du dommage n°4 suite à réception du courriel du bénéficiaire du 8 janvier 2021 demandant l'arrêt du chantier de réparation.

INTERVENANTS CONCERNES PAR LES DOMMAGES

Nom :	SARL LOGEMAINE	Assureur :	MMA IARD SA
Adresse :	5, place Molière 49100-ANGERS	N° de contrat :	112 787 353
		N° de sinistre :	
Situation juridique :	En activité	Nature du marché :	Locateur d ouvrage
		Marché vu :	Notice descriptive du 08/06/2017 signée vue par l'expert
Nature des travaux :	CMI		
Nom :	SARL CHEVALLIER	Assureur :	GENERALI FRANCE ASSURANCES
Adresse :	ZA du Petit Gué 49440-CANDE	N° de contrat :	AH941092
		N° de sinistre :	00AP058614
Situation juridique :	En activité	Nature du marché :	Sous-traitant
		Marché vu :	Marché du 24/07/2017 vu par l'expert
Nature des travaux :	TERR/GO ET RAVALEMENT		

DOMMAGES N° 1, n°2 et n°3

* Rappel des dommages constatés

D1 : Pignon Nord-Est : microfissuration en allège d'une baie vitrée du RDC.

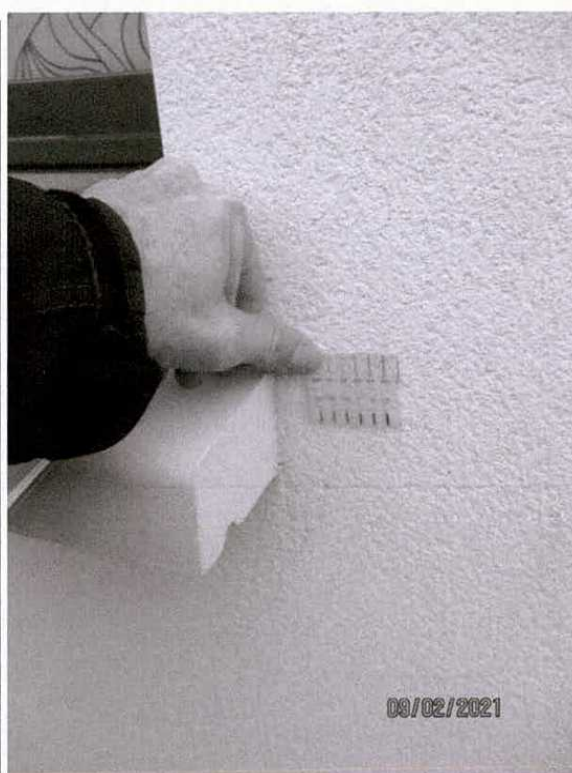
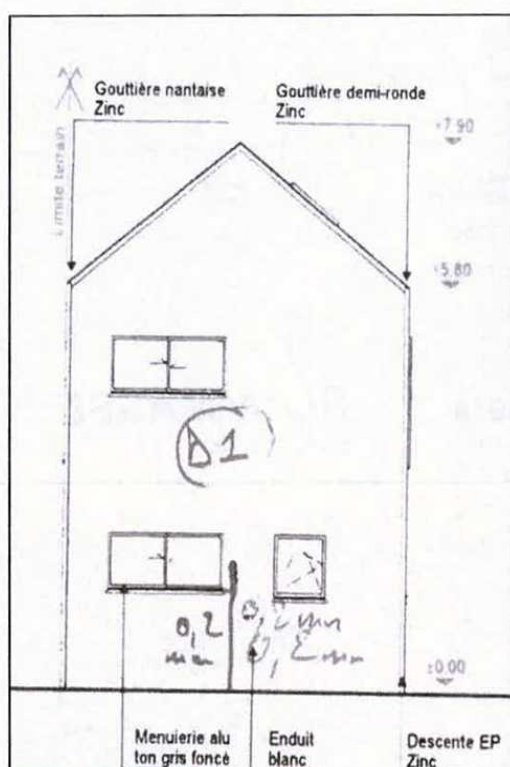
D2 : Façade Nord-Ouest : fissuration horizontale au niveau du plancher haut RDC.

D3 : Façade Nord-Ouest : microfissuration en allège des baies du RDC.

Nota : le dommage n°3 inclut la microfissuration à la liaison entre le mur et l'acrotère en façade Nord-Ouest.

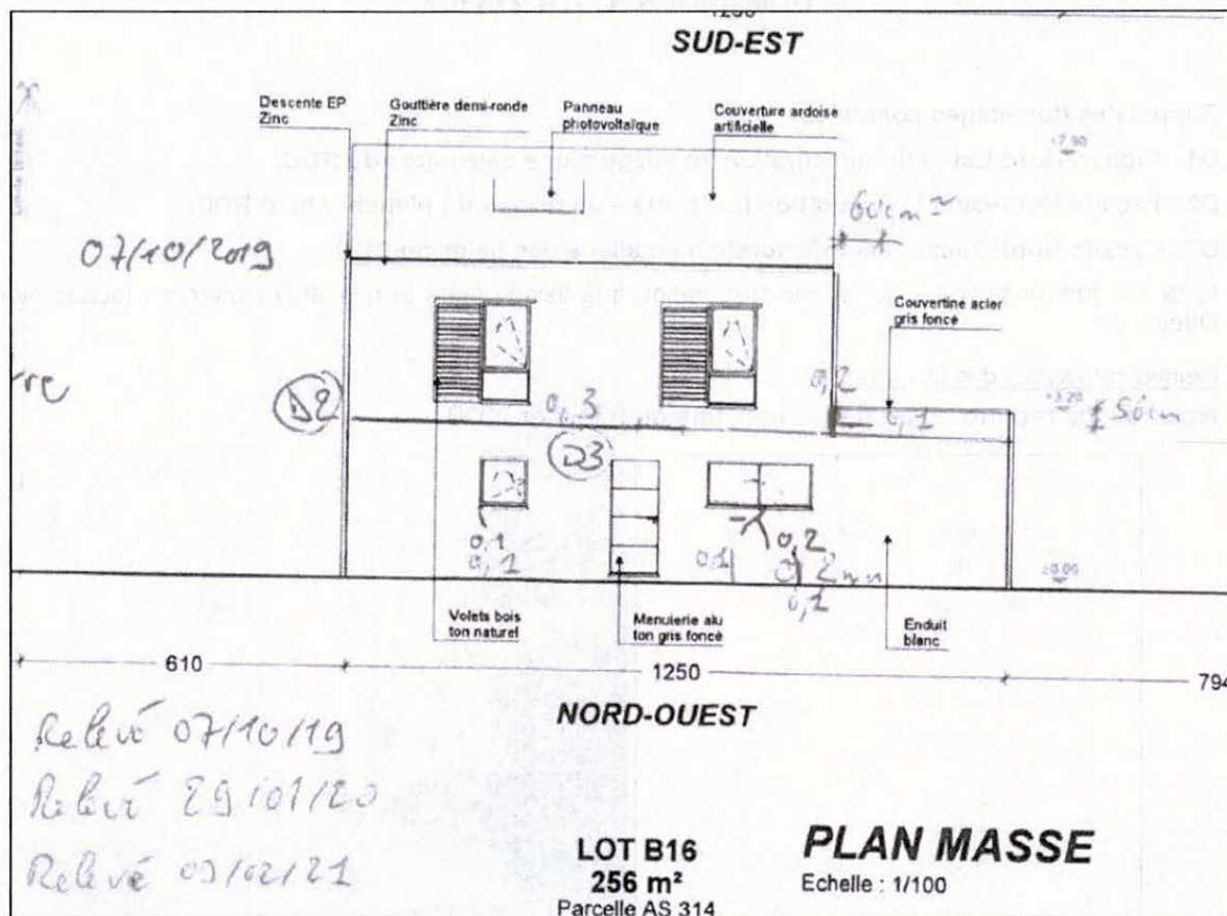
Relevé comparatif des fissures

Nous avons reporté en rouge les constats du 9 février 2020.

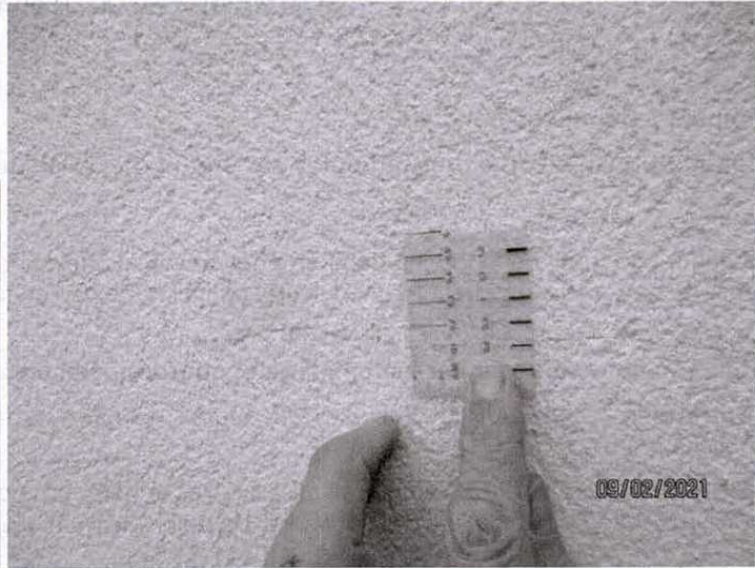
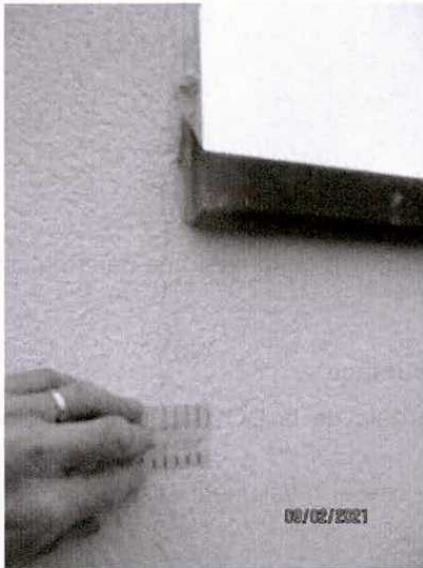


Dommage n°1

Observation : Mme CHEVALIER fait observer que la fissure se développe en contour de l'appui de fenêtre (voir photo ci-dessus).



Dommage n°2 (fissure horizontale)



Domage n°3 (fissure en « L »)

Causes

La comparaison avec les relevés des 7 octobre 2019 et 29 janvier 2020 ne révèle pas d'évolution significative des dommages.

Nous renvoyons à notre rapport préliminaire du 22/10/2019 qui évoquait des causes multiples et classiques de fissuration d'enduit :

- D1 et D3 : phénomènes de retrait hydraulique ou de fissuration du support suite à un effet de type « linteau inversé » en allège de fenêtres (éventuellement combiné avec une dilatation de l'appui) ;
- D2 : phénomène de rotation de plancher béton entraînant un cisaillement de l'enduit (potentiellement aggravé par dilatation thermique différentielle entre matériaux au niveau du plancher) ;
- D3 : fractionnement spontané à la liaison entre le mur et l'acrotère ou cisaillement de l'enduit lié à la thermo-dilatation différentielle entre la maçonnerie et l'about de la première panne de la terrasse.

Il est possible que l'absence de trame à la jonction de matériaux de densités différentes aggrave la fissuration de l'enduit.

Nous n'avons identifié aucun indice de défaut de portance du système de fondations ni aucun indice d'infiltration dans le clos pour ces dommages.

DOMMAGE GARANTI N°4

* Rappel du dommage constaté

Pignon Sud-Ouest : fissures multiples sur enduit du 1er étage.

Causes

Le dommage trouve son origine dans un phénomène de flexion de poutre entraînant une déformation du panneau de façade supérieur et une fissuration infiltrante de l'enduit.

* Intervenants concernés par le dommage et coordonnées d'assurance :

- **Entreprise LOGEMAINE**, CMI assurée auprès de MMA, à la date de la DOC sous le numéro de police 112 787 353
- **Entreprise CHEVALLIER** sous-traitant lot terrassement, gros œuvre et ravalement assurée auprès de GENERALI à la date de la DOC sous le n° de police : AH941092

* Coût des réparations :

Mesures conservatoires

- Rebouchage sommaire des fissures infiltrantes selon estimation forfaitaire de **330,00 € TTC** (TVA 20%).

Total : 330,00 €

Pour les investigations

- Assistance à expertise selon commande AIA du 29/11/2019 d'un montant de **2 040,00 € TTC** (TVA 20 %) ;
- Commande complémentaire AIA d'un montant de **840,00 € TTC** (TVA 20 %) correspondant à la rédaction du cahier des charges d'investigations, une nouvelle visite sur site, l'exploitation des résultats, une proposition de solution de renforcement ;
- Intervention ASCIA selon devis du 12/02/2020 d'un montant de **1 800,00 € TTC** (TVA 20 %) ;
- Intervention protection, bâchage, découpe plâtrerie, rebouchage sommaire et nettoyage sommaire selon devis CARGLOSS MAISON du 12/02/2020 d'un montant de **401,28 € TTC** (TVA 10 %) ;
- Ménage après investigations du 29/01/2020 selon notre estimation basée sur le devis PRO IMPEC du 04/12/2019 d'un montant de **122,21 € TTC** (TVA 20 %) préfinancé par le bénéficiaire ;
- Ménage après sondage destructif du 01/07/2020 selon notre estimation basée sur le devis PRO IMPEC du 04/12/2019 d'un montant de **122,21 € TTC** (TVA 20 %) préfinancé par le bénéficiaire ;
- Complément de ménage (nettoyage du plan de travail de la cuisine et de la terrasse bois) selon devis PRO IMPEC du 06/07/2020 d'un montant de **64,80 € TTC** (TVA 20 %) préfinancé par le bénéficiaire ;

Total : 5 390,50 €

Pour les causes

Renforcement de la poutre en béton armé par la mise en œuvre d'un profilé métallique (de type profilé reconstitué soudé) ancré dans les murs, selon préconisation du rapport diagnostic structure AIA INGENIERIE du 10/07/2020 selon devis SARL CHEVALLIER rectifié n° 2020/09/04830 pour un montant total **14 397,46 € HT**

Démontage et remontage de la bibliothèque du séjour selon devis LMR n°00013463 du 10/09/2020 d'un montant de 727,06 € TTC (TVA 20%)

Suite à l'arrêt du chantier, nous vous proposons de valider une prestation de maîtrise d'œuvre de suivi des travaux selon estimation forfaitaire du Cbt ECAUMEX de 1 800,00 € TTC (TVA 20%).

Total : 16 924,52 €

Pour les dommages immatériels

Relogement des occupants (3 personnes) pour 19 nuitées selon devis APPART'CITY du 11/09/2020 d'un montant de 2 364,00 € nets.

Suite à l'arrêt de chantier, nous vous proposons de retenir le devis de relogement supplémentaire pour une durée de 20 nuitées selon estimation du Cbt ECAUMEX d'un montant de 1 726,20 € nets.

Total : 4 090,20 €

Nota : la SARL CHEVALLIER s'est engagée en séance le 9 février 2021 à prendre à sa charge les frais de relogement supplémentaires engendrés par l'interruption des travaux de réparation.

DOMMAGE N° 4	GARANTIES OBLIGATOIRES	GARANTIES FACULTATIVES
Mesures conservatoires	330,00 €	
Investigations	5 390,50 €	/
Réparations des causes du dommage	16 924,52 €	/
Réparations des conséquences du dommage	/	4 090,20 €
TOTAL	22 645,02 €	4 090,20 €

Coût total du dommage : 26 735,22 €

DOMMAGE N°5

* Rappel du dommage constaté

Pignon Sud-Ouest - chambre 1er étage : difficulté de manœuvre de la fenêtre.

Causes

Nous renvoyons à notre rapport préliminaire du 22/10/2019 qui évoquait un jeu de la menuiserie sans exclure l'hypothèse d'une déformation du bâti lié au phénomène de flexion de la poutre porteuse.

Observations

Nous précisons que la réparation du dommage n°4 chiffrée au dossier inclut au devis SARL CHEVALLIER du 04/09/2020 au poste 2.2 un réglage des menuiseries qui mettra fin au dommage n°5.

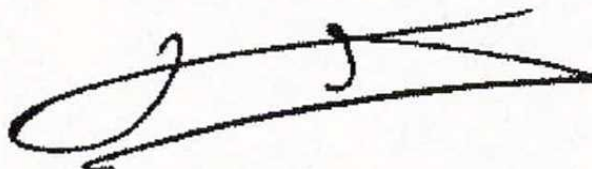
RECAPITULATIF DU COUT DES REPARATIONS ET BENEFICIAIRES

Bénéficiaires	N° Dommage	Mesures conservatoires	Investigations	Causes	Relogement	TOTAL
M. et Mme SOULE-CHEVALIER	4	330,00 €	309,22 €	16 924,52 €	4 090,20 €	21 653,94 €
AIA INGENIERIE	4		2 880,00 €			2 880,00 €
ASCIA	4		1 800,00 €			1 800,00 €
CARGLASS MAISON	4		401,28 €			401,28 €
COUT TOTAL						26 735,22 €

La prestation réalisée par Eurisk ne relève pas d'une mission de maîtrise d'œuvre ou d'une mission d'architecte.

Le présent rapport ne préjuge pas de la décision qui sera prise par l'Assureur.

L'Expert,
Vincent TISSOT




Assureur : MMA IARD
Réf. Assureur : 19727711263B
Réf. E-Crac :
Police N° : 112787353
Réf. EURISK : 0490/677929/DOA
Expert : Vincent TISSOT/1668
Affaire : PAVILLON SOULE CHEVALIER
Adr. du sinistre :

M.M.A
Gestion DARVA
Assurances Iard
14 bd Alexandre Oyon
72030-LE MANS CEDEX 9

21 rue Maria Casarès
49100-ANGERS

DOC : 13/10/2017
Réception : 09/07/2018-

Le 24 Février 2021

LETTE COMMUNE AUX ASSUREURS RAPPORT COMPLEMENTAIRE DOMMAGES-OUVRAGE

A l'attention de MME HAUTREUX AUDREY

Madame,

Nous faisons suite à notre rapport du 11/02/2021 et vous prions de bien vouloir trouver ci-joint notre rapport d'expertise complémentaire.

DOMMAGES GARANTIS ET RECOURS

• OBJET DU PRESENT RAPPORT

Le présent rapport fait suite à la réunion du 09/02/2021 objet de notre note d'information n°4 du 11/02/2021.

Il a pour but :

- De diffuser nos constats sur l'évolution des dommages n°1, 2, 3 et 5 suite à réception du courrier du bénéficiaire du 12 janvier 2021 signalant une aggravation des dommages ;
- d'actualiser le coût du dommage n°4.

Il ne traite pas des modalités de réparation en cours relevant des relations contractuelles entre entreprise de réparation et maître d'ouvrage. Ce point abordé en réunion contradictoire le 9 février a fait l'objet de nos notes d'information n°3 et n°4.

• Dommages concernés

Dommage n° 1 : Pignon Nord-Est : microfissuration en allège d'une baie vitrée du RDC.

Dommage n° 2 : Façade Nord-Ouest : fissuration horizontale au niveau du plancher haut RDC.

Dommage n° 3 : Façade Nord-Ouest : microfissuration en allège des baies du RDC.

Dommage n° 4 : Pignon Sud-Ouest : fissures multiples sur enduit du 1er étage.

Dommage n° 5 : Pignon Sud-Ouest - chambre 1er étage : difficulté de manœuvre de la fenêtre.

- **Caractérisation et garanties**

Dommmage n°1, n°2 et n°3 :

Les dommages ne compromettent ni la solidité, ni la destination de l'ouvrage (absence d'atteinte au clos).

Vous avez refusé vos garanties pour ces dommages. Nos constats ne révèlent en l'état pas d'évolution significative susceptible de réviser leur caractérisation.

A notre avis, les garanties de la police Dommages-ouvrage ne sont pas acquises.

Dommmage n°4 :

Le dommage trouve son origine dans un élément constitutif de l'ossature, la poutre maîtresse du séjour. Il porte atteinte à la solidité de l'ossature et porte atteinte à la destination de l'ouvrage (atteinte au clos).

Vous avez accordé vos garanties pour ce dommage.

Dommmage n°5 :

Le dommage ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination. Nous indiquons dans notre rapport préliminaire qu'il relevait de l'entretien courant de l'ouvrage.

Les investigations effectuées au titre du dommage n°4 laissent penser que la difficulté d'ouverture de la fenêtre est liée à la flexion de poutre, hypothèse que nous avons initialement envisagée.

Nous précisons que la réparation du dommage N°4 inclut au devis SARL CHEVALLIER du 04/09/2020 un réglage des menuiseries qui mettra fin au dommage.

- **Réparations**

Dommmage n° 4 :

Le coût total des réfections suivant détail figurant sur le rapport d'expertise s'élève à 26 735,22 €, et se décompose ainsi selon rapport de vérification ECAUMEX complémentaire n°2 du 11 février 2021 :

- Pour les mesures conservatoires : 330,00 €
- Pour les investigations : 5 390,50 €
- Pour les causes : 16 924,52 €
- Pour les dommages immatériels : 4 090,20 €

- **Responsabilité :**

Dommmage n° 4 : L'entreprise CHEVALLIER, en activité, sous-traitante du lot « terrassement, gros œuvre, ravalement », assurée auprès de GENERALI sous le numéro de police AH941092 est responsable à hauteur de 100 % pour défaut d'exécution (suivant barème de la convention).

SUITE A DONNER A NOTRE INTERVENTION

Au vu du relevé comparatif des dommages n°1 à 3, nous vous proposons de maintenir votre refus de garantie.

La réparation du dommage n°4 mettra fin au dommage n°5 qu'il n'y a pas lieu d'indemniser.

Les frais d'investigations et de relogement supplémentaires suite à l'arrêt du chantier sont imputables à l'entreprise de réparation. Vous n'aurez pas à intervenir pour ces postes.

Suite à la réunion du 9 février, nous vous invitons à proposer au bénéficiaire une indemnité complémentaire de 3 526,20 € répartie comme suit :

- 1 726,20 € pour le relogement de 3 semaines dans l'attente de la réunion contradictoire ;
- 1 800,00 € pour le suivi du chantier de réparation par un maître d'œuvre.

Nous vous invitons par ailleurs à régler à la Sté COORDATEC la somme de 250,00 € HT soit 300,00 € TC (TVA 20%) pour une vacation correspondant à la participation à la réunion du 9 février selon facture n°FAC00000720 du 11 février.

Nous précisons avoir reçu du BE MALEVRE une facture de 288,00 € TTC non justifiée pour leur participation à la réunion du 9 février, aucune commande d'assistance ne leur ayant été passée par nos soins.

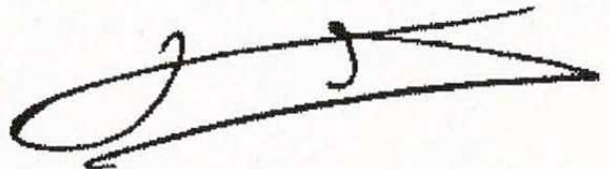
Le total des indemnités à verser s'élève donc à 26 735,21 Euros.

Bénéficiaires	Investigations Mesures conservatoires	Causes	Conséquences (relogement)	TOTAL
M. et Mme SOULE-CHEVALIER (PROPRIETAIRES OCCUPANTS) 21 rue Maria Casarès 49100 ANGERS	639,22 €	16 924,52 €	4 090,20 €	21 653,94 €
AIA INGENIERIE	2 880,00 €			2 880,00 €
ASCIA	1 800,00 €			1 800,00 €
CARGLASS MAISON	401,28 €			401,28 €
TOTAL DES INDEMNITES				26 735,22 €

Compte-tenu de la nature des désordres, il n'a pas été nécessaire de communiquer notre rapport au dispositif ALERTE.

Nous vous prions d'agréer, Madame, nos sincères salutations.

L'Expert,
Vincent TISSOT



PJ : Rapport d'expertise complémentaire
Rapport de vérification ECAUMEX complémentaire n°2 du 11 février 2021 et annexes
Fiche barème convention
Lettre de transmission du dossier commun d'instruction
Note d'honoraires

Lettre en Recommandé avec A.R.

Réf. EURISK : 0490/677929/DOA
Expert : Vincent TISSOT/1668
Assureur : MMA IARD
Réf. Assureur : 19727711263B
Police N° : 112787353
Affaire : PAVILLON SOULE CHEVALIER
Adr. du sinistre : 21 rue Maria Casarès
49100-ANGERS
DOC : 13/10/2017
Réception : 09/07/2018

SARL LOGEMAINE
5, place Molière
49100 ANGERS

Le 24 Février 2021

Messieurs,

Nous vous confirmons intervenir en tant qu'expert pour compte commun des assurances dommage ouvrage et responsabilité civile décennale. Conformément aux clauses-types (Article A 243-1 annexe II du Code des Assurances), nous vous vous invitons à prendre connaissance des conclusions de notre rapport complémentaire ci-joint :

Rappel du dommage :

Dommage n° 1 : Pignon Nord-Est : microfissuration en allège d'une baie vitrée du RDC.
Dommage n° 2 : Façade Nord-Ouest : fissuration horizontale au niveau du plancher haut RDC.
Dommage n° 3 : Façade Nord-Ouest : microfissuration en allège des baies du RDC.
Dommage n° 4 : Pignon Sud-Ouest : fissures multiples sur enduit du 1er étage.
Dommage n° 5 : Pignon Sud-Ouest - chambre 1er étage : difficulté de manoeuvre de la fenêtre.
Dommage n° 6 : Vides sous plinthes au 1er étage.
Dommage n° 7 : Pignon Sud-Ouest - chambre 1er étage: délitement d'enduit de ravalement en tableaux sur relevés de la pièce d'appui.

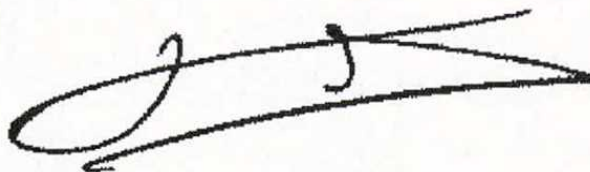
Le coût des dommages s'élève à 26 735,22 € et est détaillé dans notre rapport. Votre responsabilité est engagée.

- dans le cadre de votre mission de Constructeur de Maison Individuelle

Nous restons à l'écoute de vos observations éventuelles que vous pourriez formuler dans les trente jours à compter de la présente.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos sincères salutations.

L'Expert,
Vincent TISSOT



P.J. : Rapport précité

V/Réf : 19727711263B
 N° pol et av. : 112787353
 Gestionnaire : MME HAUTREUX AUDREY
 Souscripteur : SARL LOGEMAINE
 Affaire : PAVILLON SOULE CHEVALIER
 Adr.sinistre : 21 rue Maria Casarès
 49100-ANGERS
 Réf. EURISK : 0490/677929/DOA

M.M.A
 Gestion DARVA
 Assurances Iard
 14 bd Alexandre Oyon
 72030 LE MANS CEDEX 9

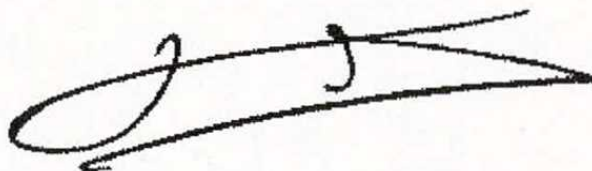
Paris, le 24 Février 2021

NOTE D'HONORAIRES N° : 2021/08956

	Quantité	Unité	HT	Total HT	TVA 20.00 %	Total TTC
Prestation : Rapport complémentaire						
Date de la prestation : 24 Février 2021						
▪ Honoraires expert				442€	88.40€	530.40€
- Bureau	3.25	136.00	442.00			
Total Honoraires :				442.00€	88.40€	530.40€
Total Frais :				0.00€	0.00€	0.00€
TOTAL GENERAL :				442.00 €	88.40 €	530.40 €

MONTANT A REGLER : 530.40 € TTC

L'Expert, Vincent TISSOT
 Bureau de ANGERS - Tél : 02.41.22.02.70



→ Les règlements sont à adresser à :
**EURISK - Service comptabilité, 52/58 Av. Jean JAURES – Campus Equilibre – Bât. ALLEY
 92700 COLOMBES**

Note d'honoraires à régler au plus tard à 30 jours fin de mois. Tout règlement effectué après cette date entraîne une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal pour l'année en cours. Conformément au décret 2012-1115 du 02/10/2012, cette pénalité de retard est augmentée d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Aucun escompte n'est accordé.

DT249 ind 07